

0035826-78.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1402/2016 -

19º Distrito Policial - Vila Maria, 171/2016 - 19º Distrito Policial - Vila Maria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALESKA ADRIENE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0035826-78.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035826-78.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1402/2016 -

19º Distrito Policial - Vila Maria, 171/2016 - 19º Distrito Policial - Vila Maria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALESKA ADRIENE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o v. Acórdão de fls. 242/250 reformou a sentença condenatória de fls. 132/145 para reduzir a pena das rés para 02 (dois) anos de

reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no piso legal, substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, sem prejuízo da multa inicialmente imposta.

Observo, ainda, que a sentença de fl. 257, prolatada pelo Juízo das Execuções Criminais, julgou extinta a punibilidade da corré Michelle Silva Telli pela morte da agente.

Destarte, tendo em vista que a corré Valeska Adriene de Oliveira permaneceu em prisão cautelar de 06 de maio de 2016 (fls. 03/04) até 04 de agosto de 2018 (fls. 268/270), julgo extinta a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por já ter havido o devido cumprimento, remanescendo em aberto, porém, o pagamento da pena de multa.

Efetue-se, pois, o cálculo da multa, intimando-se a acusada para pagamento no endereço declinado às fls. 268/270.

No tocante à taxa judiciária, entendo que ela não deve incidir na hipótese dos autos, pois a sentenciada foi assistida pela Defensoria Pública. Assim, concedo-lhe o benefício da Justiça Gratuita.

Recolhida a multa penal, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa cumulativamente aplicada, expeça-se certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público, promovendo as anotações necessárias no sistema SAJ.

Havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, a competência para a extinção da pena de multa será da Vara das Execuções Criminais, caso em que os autos deverão ser remetidos ao arquivo após as anotações necessárias.

Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, aguarde-se em cartório o decurso do prazo prescricional.

Quanto aos bens apreendidos, cumpra-se o determinado em sentença, e, quanto aos telefones celulares apreendidos (fls. 18/19), abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Ultimadas as providências, feitas as necessárias anotações e comunicações, remetam-se os autos ao ARQUIVO.

Intime-se. Dil. Ciência ao MP e à defesa.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA